

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006540-33.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EMILLY DE OLIVEIRA FONSECA

RECORRENTE: DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA

RECORRIDO: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ

RECORRIDO: GINASIO MANUEL PEREIRA LTDA

MEDIDA DE URGÊNCIA E AGRAVO INTERNO. RESERVA DE VAGA NO CEFET ATÉ REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. AUTORA APROVADA PARA CURSO DE NÍVEL MÉDIO NO CEFET SEM TER CONCLUÍDO ENSINO FUNDAMENTAL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO PREVÊ AVANÇO DE SÉRIE MEDIANTE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO, MEDIANTE REGULAMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM QUE AUTORA ENCONTRA-SE MATRICULADA NÃO PREVÊ ANTECIPAÇÃO DE SÉRIE NA HIPÓTESE NOS AUTOS. LIMINAR INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à MEDIDA DE URGÊNCIA e ao AGRAVO INTERNO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5006540-33.2025.4.02.5101

510015359220 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006540-33.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EMILLY DE OLIVEIRA FONSECA

RECORRENTE: DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA

RECORRIDO: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ

RECORRIDO: GINASIO MANUEL PEREIRA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 6, DESPADEC1):

"Trata-se de ação proposta por Emilly de Oliveira Fonseca, representada por sua genitora, Sra. Damiana Maria de Oliveira Fonseca, em face do Centro Educacional Manuel Pereira (Cemp) e do Centro Federal de Educação Tecnológica Suckow da Fonseca - Cefet/RJ, por meio da qual, requer, em sede de tutela antecipada, que a primeira ré realize o procedimento de verificação do aprendizado da autora para fins de comprovação de requisito exigido pela segunda ré.

A autora afirma que concluiu o 8º ano do Ensino Fundamental no Cemp, estando apta a cursar o ano escolar subsequente em 2025. Relata, ainda, que participou do processo seletivo para atuar em na área de educação profissional técnica de nível médio em relação ao curso de manutenção automotiva, organizado pela segunda ré conforme Edital Cefet n. 07/2024 (cf. evento 01/EDITAL8 e ANEXO9).

É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir.

A partir da documentação acostada aos autos, verifica-se que não foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada de urgência, já que o resultado final do processo seletivo ainda não foi divulgado. Sendo assim, não está configurado o perigo da demora na apreciação do pedido.

No mais, penso que o feito demanda maiores esclarecimentos a serem colhidos sob o crivo do contraditório a fim de possibilitar a adequada e segura prestação jurisdicional. Destarte, indefiro, por ora, o pleito liminar.

Sem prejuízo, intime-se o Centro Educacional Manuel Pereira para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se as disposições canceladas em seu regimento interno constantes dos autos (cf. evento 01/ANEXO12) atenderam aos requisitos exigidos pelo Ministério da Educação e às normativas da Secretaria Estadual de Educação, esclarecendo de forma fundamentada o indeferimento do pedido de processo de verificação do aprendizado feito pela parte autora.

Por se tratar de incapaz, intime-se o Ministério Público Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

Citem-se e intemem-se as rés para trazerem aos autos toda a documentação de que disponham para o esclarecimento da lide, apresentando ao Juízo proposta de conciliação ou contestação aos fatos alegados, conforme art. 11 da Lei n. 10.259/2001, bem como pata fins de verificação da prevenção, conforme o disposto no art. 337, VI, VII e VIII do CPC, no prazo de 30 dias.

Havendo manifestação ou proposta de conciliação, ou juntada da contestação, dê-se vista à parte autora por 5 (cinco) dias.

Após, venham conclusos."

Liminar indeferida - evento 4, DESPADEC1.

Agravo interno interposto pela parte autora pleiteando a retratação da decisão liminar, afirmando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê a realização de verificação de aprendizado, cabendo à instituição de ensino tão somente regulamentá-la no regimento interno (evento 10, AGR_INTERNO1).

VOTO

Considerando ser necessário o julgamento final da Medida de Urgência pela Turma Recursal e, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, o Agravo interposto pela parte autora será apreciado conjuntamente no presente voto.

Em razão da manutenção do quadro fático nos autos originários, mantenho as razões de decidir do indeferimento da liminar

Narra a Autora ter sido aprovada no processo seletivo para a educação profissional, de nível médio, para o curso de manutenção automotiva no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ (evento 1, ANEXO2, fl. 355), com matrícula a ser realizada no período de 03/02/2025 a 10/02/2025 (evento 1, ANEXO3). Entretanto, ainda não concluiu o ensino fundamental (irá cursar o último ano em 2025), requisito necessário à realização da matrícula, conforme constante no Edital (evento 1, EDITAL8).

INSCRIÇÃO	NOME	MODALIDADE	LP	MAT	FQB	HG	RED	NOTA FINAL	CLASS.	CLASS.MOD.	RESULTADO
430014905	RAPHAEL NUNES SIQUEIRA	AC - Ampla Concorrência	35	35	25	20	90	205	1ª	-	Classificado
430013865	LUIZA SOUTO DE OLIVEIRA LOURENÇO	AC - Ampla Concorrência	45	30	15	15	85	190	2ª	-	Classificado
430012699	THIAGO AGUIAR AZEVEDO	AC - Ampla Concorrência	35	25	20	20	85	185	3ª	-	Classificado
430014999	BERNARDO RODRIGUES CARVALHO	AC - Ampla Concorrência	40	35	20	20	65	180	4ª	-	Classificado
430016809	MANUELA SANTIAGO MARTINS ARAUJO MEIRELES	AC - Ampla Concorrência	45	25	10	10	85	175	5ª	-	Classificado
430016535	ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA	AC - Ampla Concorrência	35	25	10	20	85	175	6ª	-	Classificado
430003157	PEDRO DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO	AC - Ampla Concorrência	25	35	15	10	90	175	7ª	-	Classificado
430005091	GUILHERME NOGUEIRA MONTEIRO	LI_EP	35	30	15	20	75	175	8ª	1ª	Classificado
430015091	GUSTAVO DE PAULA SILVA SANTOS	AC - Ampla Concorrência	40	30	5	25	70	170	9ª	-	Classificado
430005965	ANA CLARA COSTA ANTUNES	AC - Ampla Concorrência	30	20	20	15	80	165	10ª	-	Classificado
430015336	ENRICO DA SILVA CAMARGO	AC - Ampla Concorrência	30	25	25	20	65	165	11ª	-	Classificado
430007271	ANTONIO LOPES JARDIM CANDIDO DOS SANTOS	AC - Ampla Concorrência	30	25	20	5	80	160	12ª	-	Classificado
430015525	LUIZ MIGUEL CUSTODIO BARRETO	AC - Ampla Concorrência	30	20	5	25	80	160	13ª	-	Classificado
430002384	EMILLY DE OLIVEIRA FONSECA	AC - Ampla Concorrência	25	30	15	10	80	160	14ª	-	Classificado
430017043	JOAO GABRIEL NUNO VIEIRA SARDINHA	AC - Ampla Concorrência	45	25	10	5	70	155	15ª	-	Classificado
430009111	GABRIEL ALVES FERNANDES SABATINO	AC - Ampla Concorrência	35	15	10	15	80	155	16ª	-	Classificado
430013048	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	LI_EP	45	15	15	15	65	155	17ª	1ª	Classificado
430014848	JOAO VICTOR SILVA JANUARIO	LI_EP	30	15	10	20	80	155	18ª	2ª	Classificado
430018037	RYAN LOURENCO DIAS BARRETO	AC - Ampla Concorrência	25	15	20	15	80	155	19ª	-	Classificado
430011763	RAPHAEL NASCIMENTO DE LIMA	AC - Ampla Concorrência	30	25	20	10	70	155	20ª	-	Classificado
430012896	LORENNIA CRISTINA MACHADO DA SILVA	AC - Ampla Concorrência	20	20	20	15	80	155	21ª	-	Classificado
430003309	JOAO PEDRO DE MOURA DE JESUS	AC - Ampla Concorrência	20	30	20	15	70	155	22ª	-	Classificado
430018068	LUCASAGUIAR DOS SANTOS	AC - Ampla Concorrência	35	5	20	15	75	150	23ª	-	Classificado
430016705	LUCAS NOGUEIRA GOULART	AC - Ampla Concorrência	25	20	15	15	75	150	24ª	-	Classificado
430001517	SARAH VICTORIA XAVIER DA COSTA	LI_PPI	35	25	15	15	60	150	25ª	1ª	Classificado
430015077	MATHEUS HENRIQUE GOMES SILVA	LI_EP	30	10	10	15	80	145	26ª	3ª	Classificado

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA - RETIFICADO PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº 12.711/2012
NOVAS DATAS DE MATRÍCULAS - 03/02/2025 ATÉ 10/02/2025

430015091	GUSTAVO DE PAULA SILVA SANTOS	23/01/2009	AC - Ampla Concorrência	40	30	5	25	70	170	98	-	Conv.Mat.
430005965	ANA CLARA COSTA ANTUNES	09/09/2009	AC - Ampla Concorrência	30	20	20	15	80	165	108	-	Conv.Mat.
430015336	ENRICO DA SILVA CAMARGO	08/06/2010	AC - Ampla Concorrência	30	25	25	20	65	165	118	-	Conv.Mat.
430007271	ANTONIO LOPES JARDIM CANDIDO DOS SANTOS	28/01/2010	AC - Ampla Concorrência	30	25	20	5	80	160	128	-	Conv.Mat.
430015525	LUIZ MIGUEL CUSTODIO BARRETO	17/03/2009	AC - Ampla Concorrência	30	20	5	25	80	160	138	-	Conv.Mat.
430002384	EMILY DE OLIVEIRA FONSECA	21/09/2010	AC - Ampla Concorrência	25	30	15	10	80	160	148	-	Conv.Mat.
430017043	JOAO GABRIEL NUÑO VIEIRA SARDINHA	25/02/2010	AC - Ampla Concorrência	45	25	10	5	70	155	158	-	Conv.Mat.
430009111	GABRIEL ALVES FERNANDES SABATINO	07/10/2008	AC - Ampla Concorrência	35	15	10	15	80	155	168	-	Conv.Mat.
430013048	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	17/10/2008	LB EP	45	15	15	15	65	155	178	18	Conv.Mat.
430014848	JOAO VICTOR SILVA JANUARIO	04/04/2009	LI EP	30	15	10	20	80	155	188	28	Conv.Mat.
430018037	RYAN LOURENCO DIAS BARRETO	26/12/2009	AC - Ampla Concorrência	25	15	20	15	80	155	198	-	Aguard.Mat.
430011763	RAPHAEL NASCIMENTO DE LIMA	22/03/2010	AC - Ampla Concorrência	30	25	20	10	70	155	208	-	Aguard.Mat.
430012896	LORENNIA CRISTINA MACHADO DA SILVA	25/04/2009	AC - Ampla Concorrência	20	20	20	15	80	155	218	-	Aguard.Mat.
430003039	JOAO PEDRO DE MOURA DE JESUS	28/04/2010	AC - Ampla Concorrência	20	30	20	15	70	155	228	-	Aguard.Mat.
430018068	LUCASAGUIAR DOS SANTOS	27/11/2008	AC - Ampla Concorrência	35	5	20	15	75	150	238	-	Aguard.Mat.
430016705	LUCAS NOGUEIRA GUILART	01/11/2008	AC - Ampla Concorrência	25	20	15	15	75	150	248	-	Aguard.Mat.
430001517	SARAH VICTORIA XAVIER DA COSTA	09/03/2009	LI PPI	35	25	15	15	60	150	258	18	Conv.Mat.
430015077	MATHEUS HENRIQUE GOMES SILVA	02/04/2009	LI EP	30	10	10	15	80	145	268	38	Conv.Mat.
430011979	IAN NICHOLAS HONORATO DE BRITO MARQUES	28/01/2010	AC - Ampla Concorrência	35	15	15	15	65	145	278	-	Aguard.Mat.
430016925	MIGUEL SOARES DA ROCHA	28/09/2010	AC - Ampla Concorrência	35	10	20	15	65	145	288	-	Aguard.Mat.
430016332	MATHEUS LOPES DE ARAUJO PIO	15/05/2009	AC - Ampla Concorrência	25	35	10	15	60	145	298	-	Aguard.Mat.
430015212	SAMUEL COUTINHO LOPES	30/04/2010	LI PPI	40	10	10	10	70	140	308	28	Conv.Mat.
430005406	GUILHERME COELHO VENTURA	15/06/2009	LI PPI	25	25	15	5	70	140	318	38	Conv.Mat.
430009789	ALICIA CASTRO MARTINS	26/03/2010	AC - Ampla Concorrência	30	20	15	10	60	135	328	-	Aguard.Mat.
430008677	GUILHERME DE FREITAS RIBEIRO	25/08/2009	AC - Ampla Concorrência	30	10	15	20	60	135	338	-	Aguard.Mat.
430004636	MESSIAS LIRA DE OLIVEIRA	11/12/2009	LI PPI	25	25	15	10	60	135	348	48	Conv.Mat.
430013128	PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE VIEIRA PEREIRA	30/10/2009	AC - Ampla Concorrência	35	15	20	15	50	135	358	-	Aguard.Mat.
430017363	LEONARDO COUTINHO GOMES	13/02/2010	LI PPI	35	15	10	10	60	130	368	58	Conv.Mat.
430008292	ANTONIO MATEUS CARDOSO SOUSA	04/06/2009	AC - Ampla Concorrência	25	10	15	10	70	130	378	-	Aguard.Mat.
430008544	REBECA PINHEIRO DE SOUZA	19/08/2009	LB PPI	30	25	10	10	55	130	388	18	Conv.Mat.

Afirma que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê a possibilidade de reclassificação de avanço mediante de verificação de aprendizado, com base no regimento interno da instituição de ensino.

Sendo assim, pretende em sede de tutela:

"a. o primeiro recorrido realize a avaliação de aprendizado da autora, nos termos do art. 24, II, "c", em conjunto com o disposto no inciso V, "c", todos da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a fim de comprovar que a recorrente tem condições de iniciar os estudos do ensino médio no ano corrente;

b. o segundo recorrido reserve a vaga conquistada pela recorrente para a realização de sua matrícula, até a conclusão da avaliação de aprendizado pelo primeiro recorrido;"

Pois bem.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê as seguintes formas de classificação progressão de série, desde que previstas no regimento interno da instituição de ensino:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino;

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos (grifo nosso);

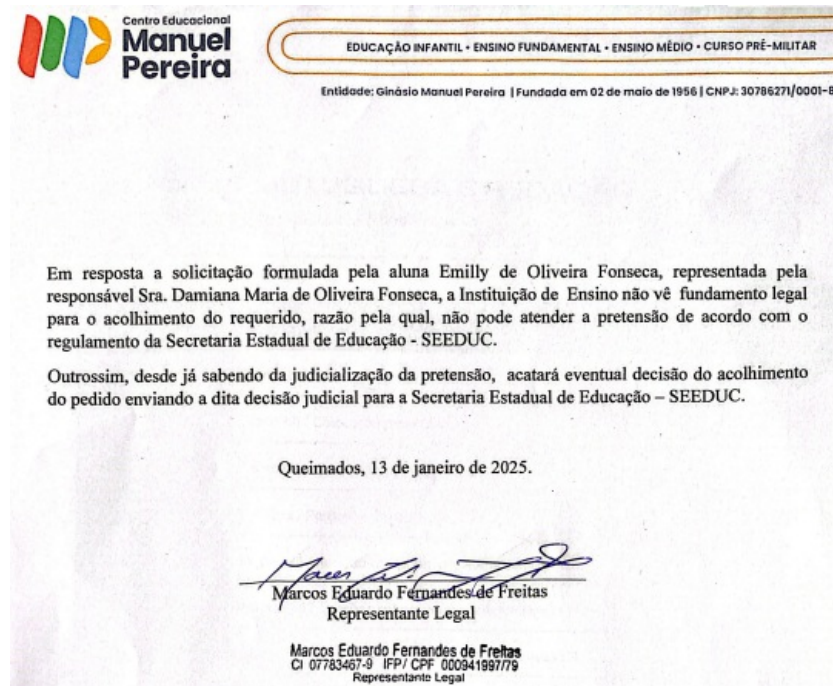
Ocorre que a própria instituição de ensino informou, após requerimento administrativo (evento 1, ANEXO13), não ser possível o reconhecimento da conclusão do curso do ensino fundamental em data anterior a 07/02/2025 (evento 1, ANEXO14).

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

1. o reconhecimento da conclusão do ensino fundamental pela requerente, em data anterior a 07/02/2025, mediante verificação de aprendizado realizado pela escola, com base no art. 24, II, "c" e V, "c", todos da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Os responsáveis legais da peticionante se colocam à disposição para esclarecimentos pertinentes.



Observo que o Regime Interno da instituição de ensino não prevê a verificação de aprendizado na hipótese requerida pela Autora e conforme determinado na LDB. Vejamos (evento 1, ANEXO12):

Capítulo IV

Da Classificação e Reclassificação de Série.

Art. 113 – O CENTRO EDUCACIONAL MANUEL PEREIRA – CEMP adota a Classificação e Reclassificação de Série com o objetivo de adaptar o aluno à classe que melhor lhe convier e de regularizar a sua vida escolar.

Art. 114 – A Classificação de Série se dá quando da matrícula inicial e o aluno não apresenta escolaridade anterior.

Art. 115 – A Reclassificação de Série se dá:

I – Para alunos reprovados por frequência, que segundo o Conselho Escolar está apto a prosseguir os estudos após as provas e o desempenho ser reconhecido e registrado em Ata do Conselho de Classe (COC).

II – Para o aluno recebido por transferência de estabelecimento do País ou do exterior.

CENTRO EDUCACIONAL MANUEL PEREIRA – CEMP
Rua Engenheiro Carneiro Nº. 59 - Cidade de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 26.393-490
Entidade Mantenedora "Ginásio Manuel Pereira Ltda" - CNPJ - 30.786.271/0001-81
www.cempe.com.br

23

Art. 116 – Ao aluno que apresenta a situação descrita nos Art.121 e 122, ~~é aplicada uma avaliação~~ elaborada pela escola e abrange os conteúdos de Códigos e Linguagens, Ciências e Tecnologia e Sociedade e Cultura conforme os programas da escola, evidenciados na Proposta Pedagógica.

Art. 117 – O aluno para ser submetido à Classificação de Série deve o responsável, ou o aluno quando maior, declarar por escrito da impossibilidade de apresentar a escolaridade e sua justificativa.

Título VI
Da Avaliação e Verificação da Aprendizagem.

Capítulo I

Da Avaliação.

- * Art. 135 – A avaliação escolar é feita de forma contínua, cumulativa e global, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo de todo período letivo.

~~Art. 136 – Avaliar é apreciar e atribuir julgamento de valor.~~

~~§ 1º – Avaliação da aprendizagem é um processo que se desenvolve desde a elaboração do que se vai ensinar/aprender, (dos objetivos) até a finalização das atividades, com as verificações de aproveitamento, pelas quais é estabelecido o juízo de valor, ou o conceito nota.~~

CENTRO EDUCACIONAL MANUEL PEREIRA – CEMP
Rua Engenheiro Casarotti nº. 29 - Cidade do Quindim, Favela do Rio de Janeiro, CEP: 20.393-490
Entidade Mantenedora "Grêmios Manuel Pereira Ltda" - CNPJ - 30.789.271/0001-42
www.cempr.mec.br/contato@cempr.com.br

26

Capítulo II

Da Verificação da aprendizagem, seu Critério, Registros e Periodicidade.

Art. 137 - A Verificação da aprendizagem é o ato de aferir conhecimentos no Ensino Fundamental e Ensino Médio.

- * Art. 138 - O **CENTRO EDUCACIONAL MANUEL PEREIRA – CEMP** estabelece os seguintes instrumentos de verificação da aprendizagem:

- I - Trabalhos escritos, orais, individuais e coletivos, projetos.
- II - Pesquisas, relatórios e seminários.
- III - Testes, exercícios e simulados.
- IV - Provas escritas marcadas a cada período (obrigatórias e previstas em calendário escolar).

~~Art. 139 – A periodicidade das verificações é de decisão do docente, o qual prevê as atividades em seu Plano de Curso.~~

Art. 140 - Para a verificação do ano letivo:

Parágrafo único - Será dividido em (4) quatro bimestres para as primeiras séries do Ensino Fundamental de 1º segmento, do 1º ao 5º Ano e no 2º segmento, do 6º ao 9º Ano e Ensino Médio, até a finalização das atividades, com as verificações de aproveitamento no processo de avaliação pelo qual é estabelecido o resultado final.

Art. 140 - Para a verificação do ano letivo:

Parágrafo único - Será dividido em (4) quatro bimestres para as primeiras séries do Ensino Fundamental de 1º segmento, do 1º ao 5º Ano e no 2º segmento, do 6º ao 9º Ano e Ensino Médio, até a finalização das atividades, com as verificações de aproveitamento no processo de avaliação pelo qual é estabelecido o resultado final.

Art. 141 - O resultado das verificações é expresso em graus de 0(zero) a 10(dez), sendo **5,0(cinco)** o conceito-nota mínimo para aprovação.

~~Art. 142 – Ao final de cada período é aferido o somatório de pontos das verificações, sendo:~~

~~I – De até 30%, conferidos pela assiduidade, responsabilidade e participação do aluno durante o processo ensino aprendizagem no bimestre em questão;~~

~~II – De até (7) sete pontos conferidos pelo somatório dos trabalhos, testes e provas do período.~~

~~Parágrafo 1º – A nota do período é o somatório dos itens I e II deste artigo.~~

~~Parágrafo 2º – O aluno que não apresentar aproveitamento e não atingir a nota (5) cinco pontos no período será encaminhado à recuperação;~~

~~Parágrafo 3º – Após o processo de estudos recuperatórios paralelos de cada período, será aferida a aprendizagem e atribuída uma nota;~~

~~Parágrafo 4º – A nota conferida ao período, após a recuperação paralela, é:~~

~~I – Quando a avaliação da recuperação paralela for maior que a nota da prova do período, ela substituirá a nota do período;~~

~~II – Quando a avaliação da recuperação paralela for menor que a nota do período, será considerada a nota do período;~~

~~Art. 143 – Os procedimentos descritos no Art. 142 são mantidos nos períodos, conforme Calendário Escolar.~~

Art. 144 – Após a recuperação paralela do 4º período, será aferida a aprendizagem e procedida a promoção ou não.

f. Art. 145 – O resultado da aferição da aprendizagem se faz:

I – A promoção ao aluno que atingir o cômputo de (20) vinte pontos e/ou média igual ou maior que (5) cinco pontos.

II – A recuperação final ao aluno que não atingir o cômputo de (20) vinte pontos na disciplina, considerando:

a) No Ensino Fundamental de 1º segmento de 1º ao 5º Ano em todas as atividades.

b) No Ensino Fundamental de 2º segmento de 6º ao 9º Ano e Ensino Médio em até (3) três disciplinas.

Parágrafo único - O aluno terá sua promoção automática quando atingir, no 3º bimestre letivo o cômputo de (28) vinte e oito pontos, em cada Disciplina.

Art. 148 – Após a recuperação final para obter a promoção o aluno deve atingir o cômputo de (20) vinte pontos e nota mínima (5) cinco pontos na recuperação.

Parágrafo único – A promoção após a recuperação final é objeto do 5º (COC) que opina pela promoção por nota, pela promoção definida no Conselho de Classe ou pela progressão parcial (dependência).

Portanto, entendo não restar demonstrado o *fumus boni iuris*, um dos requisitos autorizadores à concessão do provimento liminar.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à MEDIDA DE URGÊNCIA e ao AGRAVO INTERNO**. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.

